

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070463-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MAYARA PISERCHIO DA COSTA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: SERASA S.A.

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE EXCLUSÃO DE NOME DA AUTORA DO SPC E SERASA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA EXCLUSÃO ESPONTÂNEA PELA RÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA TUTELA ANTECIPADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, não CONHECER DO RECURSO diante da perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

5070463-67.2024.4.02.5101

510014577169 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070463-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MAYARA PISERCHIO DA COSTA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: SERASA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido liminar, em agravo/medida de urgência, em que a parte autora requer a exclusão de seu nome do SPC e SERASA em razão de débitos supostamente indevidos.

Narra a Agravante que, por não usar habitualmente os serviços da recorrida, não percebeu que utilizou cheque especial em sua conta corrente, no valor de R\$ 249,89 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Somente em julho/2024, ao tentar contrair linha de crédito em seu nome, a recorrente tomou conhecimento que constava apontamento no Serasa, pela referida dívida. Questiona que não fora notificada previamente da negativação e quando ficou ciente, realizou três transferências para a conta que estava negativa, tendo quitado integralmente o débito em 22/07/2024. Ainda assim, informa que, até a presente data o nome da recorrente encontra-se no cadastro restritivo do Serasa e mesmo tentando resolver a questão administrativamente, a recorrente realizou diversos contatos com a primeira recorrida (protocolos 4080113523672548, 58822120618487 e 992440807047903), mas esta limitou-se a dizer que não havia dívidas pendentes e nada informou sobre a negativação persistente e sua retirada.

Contrarrazões apresentadas.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Em petição de evento 14, a parte autora informa que interpôs o presente recurso, a fim de ver retirado seu nome dos cadastros de inadimplentes do Serasa, tendo em vista que após a quitação da dívida que ensejou a negativação a restrição permaneceu ativa. Ocorre que, após a interposição do presente recurso o nome da autora foi espontaneamente retirado do cadastro restritivo da segunda ré, como prova nova certidão de seu site:

Extrato Serasa



A Serasa S.A. vem informar que, nesta data, **não constam anotações** no cadastro de inadimplentes da Serasa referentes ao consumidor:

Nome Completo: Mayara P Da Costa
CPF: 162.430.***.99

Este extrato foi emitido em 27/09/2024 às 19:45:20 do horário de Brasília e está disponível para consulta no endereço de internet <https://www.serasa.com.br/area-cliente/meu-cpf/pendencias/extrato>.

Código de autenticidade: XZO6.XTYX.5BMZ.LJY4

Requer a extinção do feito sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, em razão do nome da autora já ter sido retirado do cadastro restritivo de crédito.

Diante da retirada do nome do cadastro restritivo de crédito de forma espontânea pela ré, verifico que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso de medida cautelar.

Ante o exposto, voto por não CONHECER DO RECURSO diante da perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos..

5070463-67.2024.4.02.5101

510014577168 .V4